

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL — DIREITO DAS COISAS (RODADA 1/2)

Posse · Propriedade · Usucapião · Condomínio (Comum, Edilício e Multipropriedade)

Preparação para Concursos de Magistratura Estadual — Banca FGV

Jurisprudência do STF e do STJ — janela de 5 anos (jun/2021–jun/2026) para ritos vinculantes e de 3 anos (jun/2023–jun/2026) para casos isolados

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Data da curadoria: 19/07/2026

Nota: Direitos de vizinhança, Usufruto, Superfície/Servidões/Penhor/Hipoteca/Laje, Alienação Fiduciária em Garantia e Promessa de Compra e Venda serão tratados em rodada complementar (2/2), sob demanda.

ÍNDICE NAVEGÁVEL

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito sobre a lista abaixo e escolha "Atualizar campo" (ou F9) para gerar/atualizar a numeração de páginas.

I. POSSE E PROPRIEDADE EM GERAL

CC arts. 1.196 a 1.224 (Posse) · arts. 1.228 a 1.237 (Propriedade em Geral)

RESULTADO DA VARREDURA: NENHUM JULGADO SELECIONADO NESTA RODADA

Foram lidos 19 julgados (11 sob "Posse" e 8 sob "Propriedade em Geral") na base do Buscador Dizer o Direito. Nenhum atendeu simultaneamente aos critérios de relevância e à janela temporal aplicável: o acervo destes dois assuntos é pequeno e dominado por decisões de Turma ("caso isolado"), sujeitas à janela de apenas 3 anos (a partir de 01/06/2023); nenhum julgado vinculante (Repercussão Geral/Repetitivo/IAC/Controle Concentrado) com tese civilista de peso foi localizado dentro da janela de 5 anos.

Dois julgados de alta relevância temática ficaram de fora exclusivamente por regra de janela temporal, e merecem nota para eventual revisão manual do candidato:

- **STJ, 3ª Turma, REsp 1.909.196-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/06/2021 (Info 701):** vedação à exceção de domínio em ação possessória; distinção entre juízo petitório e possessório; cabimento de ação de imissão na posse para quem nunca exerceu posse (ex.: herdeiro/espólio).
- **STJ, 4ª Turma, REsp 1.657.424-AM, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/05/2023 (Info 777):** duplicidade de registro imobiliário sobre o mesmo bem; prevalência do primeiro título registrado em ação reivindicatória. Ficou a cerca de duas semanas da janela de 3 anos.

A tabela completa de descarte, com todos os 19 julgados lidos e o motivo específico de exclusão de cada um, está disponível no arquivo de trabalho desta curadoria (coisas_raw_posse_propriedade.md) e pode ser fornecida ao candidato mediante solicitação.

II. USUCAPIÃO

CC arts. 1.238 a 1.259 (imóveis) · arts. 1.260 a 1.274 (móveis) — subtema historicamente mais cobrado pela FGV em Direito das Coisas

BLOCO 1 — Usucapião familiar/pró-família

Limite de 250m² da usucapião familiar aplica-se ao imóvel como um todo, não a uma fração pedida

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.949.761-MG | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 19/05/2026

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O limite de 250m² do art. 1.240-A do CC refere-se ao imóvel como um todo. Não é possível fracionar o pedido para usucapir apenas uma parte de até 250m² de um imóvel com metragem total superior a esse limite.

RESUMO DO CASO: Regina pediu o reconhecimento de usucapião familiar após João (seu ex-cônjuge) ter abandonado o lar, sobre imóvel do casal com 360m². Como a área excedia o limite legal, ela pediu que a usucapião incidisse apenas sobre uma fração de 250m², renunciando ao restante. O STJ negou, afirmando que a palavra "imóvel" no art. 1.240-A é tratada de forma unitária/singular, e que ampliar o instituto por via interpretativa restringiria, sem autorização legal, o direito de propriedade do cônjuge que abandonou o lar.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que basta limitar o pedido a 250m² mesmo em imóvel maior — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** caso concreto de usucapião familiar com imóvel de metragem superior a 250m²; exige fundamentação sobre interpretação restritiva de normas que limitam a propriedade (art. 5º, XXII, CF).
- **Oral:** "É possível fracionar o pedido de usucapião familiar para caber no limite de 250m²?"

CONEXÕES: art. 1.240-A CC; tema clássico já cobrado pela FGV (prazo de 2 anos, abandono do lar, área até 250m², aplicável a casamento e união estável).

BLOCO 2 — Usucapião ordinária e justo título

Recibo de compra e venda como justo título na usucapião ordinária

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.215.421-SE | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 10/03/2026

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O recibo de compra e venda do imóvel é suficiente para configurar justo título na usucapião ordinária (art. 1.242, caput, do CC), mediante interpretação extensiva do conceito de justo título.

RESUMO DO CASO: Regina comprou um imóvel de modo informal, pagando à vista e recebendo apenas um recibo, sem escritura pública nem registro. Exerceu posse mansa e pacífica por mais de dez anos e ajuizou usucapião ordinária, tendo as instâncias ordinárias julgado improcedente por entenderem que o recibo não configura justo título. O STJ reformou, afirmando que a exigência de justo título deve receber interpretação extensiva, sob pena de a usucapião ordinária se tornar instituto supérfluo (já que a parte poderia buscar outros meios, como adjudicação compulsória).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa restringindo justo título a instrumento formal registrável (escritura pública) — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** sentença/parecer sobre usucapião ordinária fundada em justo título informal (recibo ou promessa de compra e venda não registrada).
- **Oral:** "O que caracteriza justo título? Um simples recibo de compra e venda basta?"

CONEXÕES: art. 1.242 CC; jurisprudência já consolidada sobre instrumento particular de promessa de compra e venda não registrado como justo título (tema já cobrado pela FGV).

BLOCO 3 — Usucapião extraordinária, animus domini e prescrição aquisitiva

Filho que mora em imóvel dos pais por mera liberalidade não pode usucapir

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AREsp 2.983.084-AL | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 09/06/2026

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Para a usucapião extraordinária exige-se posse mansa, pacífica, contínua e exercida com animus domini — requisitos não configurados quando o descendente ocupa imóvel de ascendente, integrante de acervo hereditário ainda indiviso, em contexto de administração familiar.

RESUMO DO CASO: Casal morou por 30 anos em casa pertencente aos pais da esposa, pagando as contas, mas sem que o imóvel fosse registrado em seu nome. Após a morte da sogra, com o bem ainda integrando acervo hereditário indiviso, ajuizaram usucapião extraordinária contra o sogro e os demais herdeiros. O STJ negou, por entender que a ocupação de imóvel de ascendente por descendente é, em regra, expressão de liberalidade/tolerância familiar, incompatível com animus domini, e que a usucapião não pode servir para burlar o regime sucessório (proteção da legítima — arts. 496 e 544 CC).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha presumindo animus domini apenas pela longa ocupação de imóvel de parente — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** sentença analisando pedido de usucapião de descendente sobre imóvel de ascendente, discutindo animus domini x mera tolerância e proteção da legítima.
- **Oral:** "A ocupação de imóvel de parente por décadas gera usucapião? Por quê?"

CONEXÕES: art. 1.238 CC; arts. 496 e 544 CC; tema recorrente e muito explorado pela FGV (animus domini x mera detenção/tolerância).

Configuração do animus domini independe do pagamento de IPTU

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.306.673-SP | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 02/09/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O animus domini exige posse efetiva (e não mera detenção), aferida pela condição subjetiva/abstrata de ter a coisa como sua; a ausência de pagamento de IPTU não afasta a configuração do animus domini.

RESUMO DO CASO: Família ocupava terreno desde 1970, construindo casa e realizando melhorias sem título formal. A proprietária registrada (construtora) alegou que a posse seria precária/clandestina, entre outros argumentos por não terem os ocupantes pago IPTU. O STJ reconheceu a usucapião extraordinária, afirmando presentes os três requisitos exigidos (lapso temporal, posse pacífica e sem oposição, e animus domini), sendo irrelevante o não recolhimento de tributos.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa exigindo pagamento de tributos como requisito para animus domini — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** contraponto ao caso do "filho que mora na casa dos pais" (acima) — comparar hipóteses em que o animus domini está ou não configurado.
- **Oral:** "É necessário pagar IPTU para caracterizar animus domini?"

CONEXÕES: art. 1.238 CC; contraste direto com a ficha anterior (AREsp 2.983.084-AL — mera liberalidade familiar).

Termo inicial da prescrição aquisitiva é o do exercício da posse ad usucapionem

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 1.837.425-PR | Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze | Data: 13/06/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O termo inicial da prescrição aquisitiva é o do início do exercício da posse ad usucapionem, e não o momento em que o titular do imóvel toma ciência da violação ao seu direito, afastando-se a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo.

RESUMO DO CASO: Em ação demarcatória, constatou-se demarcação irregular entre lotes vizinhos, com cercas erguidas havia anos. Discutiu-se se o prazo da usucapião correria da ciência do proprietário sobre a invasão ou do início efetivo da posse. O STJ afastou o viés subjetivo da actio nata, entendendo que o proprietário já tinha condições de agir desde o momento em que as cercas foram erguidas irregularmente.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa contando o prazo a partir da "descoberta" da posse alheia pelo proprietário — ERRADA (regra geral).
- **Discursiva/Sentença:** questão envolvendo divergência de limites entre imóveis vizinhos e contagem do prazo de usucapião.
- **Oral:** "A partir de quando se conta o prazo da usucapião — da posse ou da ciência do proprietário?"

CONEXÕES: art. 189 CC; teoria da actio nata; usucapião como espécie de prescrição aquisitiva.

BLOCO 4 — Impedimentos à usucapião

Impossibilidade de usucapião de área de preservação permanente (APP)

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.211.711-MT | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 09/12/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A posse exercida sobre imóvel situado em Área de Preservação Permanente, ainda que pacífica e duradoura, não pode gerar efeitos jurídicos aptos ao reconhecimento da usucapião.

RESUMO DO CASO: João ocupava parte do imóvel de Antônio há mais de 20 anos e pleiteou usucapião extraordinária; comprovou-se que a área estava situada em APP, próxima a curso d'água. O STJ negou a usucapião, com base em interpretação teleológica dos arts. 7º e 8º do Código Florestal, por entender que invasões/ocupações irregulares em APP são antijurídicas e dificultam o poder de polícia ambiental.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que posse longa e pacífica em APP gera usucapião — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** caso envolvendo função socioambiental da propriedade e limites à usucapião.
- **Oral:** "Uma área de preservação permanente pode ser usucapida?"

CONEXÕES: arts. 7º e 8º do Código Florestal; demais impedimentos à usucapião (bens públicos, imóveis penhorados, massa falida).

Impossibilidade de usucapião de bem de sociedade de economia mista com destinação pública

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.173.088-DF | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 08/10/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos a destinação pública — conceito que abrange até imóveis momentaneamente desafetados/inutilizados, desde que demonstrado potencial de afetação a finalidade pública.

RESUMO DO CASO: Família construiu casa e residiu por mais de 15 anos em terreno da CAESB (sociedade de economia mista distrital), próximo a reservatório de água, e ajuizou usucapião extraordinária. A CAESB contestou alegando bem público estratégico para o sistema de abastecimento. O STJ negou a usucapião, reafirmando que bens de sociedades de economia mista com destinação pública são insuscetíveis de usucapião.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que bem de sociedade de economia mista nunca é "bem público" e sempre pode ser usucapido — ERRADA quando há destinação pública.
- **Discursiva/Sentença:** caso sobre natureza jurídica de bens de sociedade de economia mista/empresa pública e (im)possibilidade de usucapião.
- **Oral:** "Bem de sociedade de economia mista pode ser usucapido? Em que hipótese não?"

CONEXÕES: distinção entre empresas estatais em regime concorrencial x prestadoras de serviço público essencial; impedimentos à usucapião de bens públicos.

Usucapião é possível mesmo em área irregular (sem regularização fundiária concluída)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1.818.564-DF | Relator: Min. Moura Ribeiro | Data: 09/06/2021

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1025

TESE FIXADA / DECISÃO: É cabível a aquisição de imóveis particulares por usucapião ainda que pendente o processo de regularização urbanística/fundiária da área em que estão situados.

RESUMO DO CASO: Discutiu-se, quanto a imóveis do Setor Tradicional de Planaltina/DF (área urbana sem regularização fundiária concluída), se a pendência do processo de regularização impediria o reconhecimento da usucapião. Em recurso repetitivo, o STJ fixou que a ausência de regularização fundiária da área não obsta a usucapião de imóveis particulares nela situados.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa exigindo que a área já esteja regularizada como pré-requisito para a usucapião — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** caso envolvendo loteamento/núcleo urbano informal e pedido de usucapião — combinar com os requisitos específicos de cada modalidade.
- **Oral:** "A ausência de regularização fundiária da área impede o reconhecimento da usucapião?"

CONEXÕES: tese vinculante (Tema 1025), aplicável a núcleos urbanos informais; julgado publicado tanto no Informativo 700 quanto no Informativo 17 (Edição Extraordinária) do STJ — mesmo acórdão.

BLOCO 5 — Soma de posses (condomínio/herança e accessio possessionis)**Herdeiro com posse exclusiva pode usucapir em nome próprio**

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.355.307-SP | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 17/06/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O herdeiro que exerce posse exclusiva e com animus domini sobre imóvel objeto de herança tem legitimidade e interesse para usucapir em nome próprio, aplicando-se as normas do condomínio.

RESUMO DO CASO: Com a abertura da sucessão, forma-se condomínio pro indiviso entre coerdeiros sobre o patrimônio hereditário. O STJ reafirmou (citando precedente de 2018 — REsp 1.631.859/SP) que o condômino/coerdeiro pode usucapir em nome próprio desde que demonstre posse direta, exclusiva e com animus domini, sem oposição dos demais, cumprindo os demais requisitos legais.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que coerdeiro jamais pode usucapir bem em condomínio hereditário — ERRADA.
- **Discursiva/Sentença:** caso de usucapião entre coerdeiros, exigindo diferenciar posse exclusiva de mera administração do bem comum.
- **Oral:** "Um herdeiro pode usucapir imóvel que é objeto de herança em condomínio com os demais?"

CONEXÕES: art. 1.791 e ss. CC (condomínio hereditário); REsp 1.631.859/SP (2018, mesmo tema, citado como precedente).

Não cabe accessio possessionis (soma de posses inter vivos) na usucapião especial urbana

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.799.625-SP | Relator: Min. Marco Buzzi | Data: 06/06/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Na usucapião especial urbana é admitida a sucessão possessionis (soma de posses causa mortis), mas não é admitida a accessio possessionis (soma de posses por ato inter vivos), nos termos do art. 9º, §3º, do Estatuto da Cidade.

RESUMO DO CASO: Discutiu-se a possibilidade de somar o tempo de posse de possuidor anterior (transferida por ato entre vivos) para completar o prazo quinquenal exigido na usucapião especial urbana. O STJ negou, por entender que a lei especial somente permite a soma de posses por sucessão causa mortis, sob pena de afastamento da finalidade constitucional do instituto (moradia pessoal do possuidor).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha clássica — confundir com a usucapião ordinária/extraordinária, em que a accessio possessionis por cessão contratual É admitida; na usucapião especial urbana NÃO é.
- **Discursiva/Sentença:** questão comparando regras de soma de posse entre as diferentes modalidades de usucapião (ordinária/extraordinária x especial urbana).
- **Oral:** "É possível somar posses de possuidores diferentes na usucapião especial urbana?"

CONEXÕES: art. 9º, §3º do Estatuto da Cidade; art. 1.243 CC (accessio possessionis geral); tema de soma de posses já cobrado pela FGV sob outros ângulos (cessão contratual na usucapião especial urbana comum).

BLOCO 6 — Competência e aspectos processuais**Competência para julgar usucapião com posse originada de vínculo empregatício extinto**

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: CC 211.941-PR | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 05/06/2025

Sistemática: Caso isolado (conflito de competência)

TESE FIXADA / DECISÃO: Compete à Justiça Comum Estadual (e não à Justiça do Trabalho) julgar ação de usucapião de imóvel cuja posse da parte usucapiente supostamente decorre de vínculo empregatício já extinto ao tempo do ajuizamento, quando a pretensão se limita à declaração de domínio.

RESUMO DO CASO: João, ex-caseiro de propriedade rural, morava em casa dentro do terreno; após o fim do contrato de trabalho, o proprietário permitiu que continuasse residindo e prometeu doar a fração do imóvel, mas faleceu antes de formalizar a doação. Após mais de 20 anos de posse, João ajuizou usucapião contra o espólio. O STJ fixou a competência da Justiça Comum, por entender que o essencial é a prova da posse qualificada pelo lapso temporal, sendo a relação de trabalho relevante apenas como pano de fundo, sem atrair a Justiça especializada.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa testando se qualquer relação de origem trabalhista atrai a Justiça do Trabalho para julgar usucapião — ERRADA quando a pretensão se limita à declaração de domínio.
- **Discursiva/Sentença:** questão de competência em ação de usucapião com pano de fundo trabalhista; combinar com discussão sobre animus domini x mera detenção decorrente de relação de trabalho.
- **Oral:** "Ex-empregado que reside no imóvel do (ex-)empregador pode usucapir? Qual a Justiça competente para julgar o pedido?"

CONEXÕES: tema de competência já cobrado pela FGV; art. 1.238 CC (animus domini x mera detenção).

III. CONDOMÍNIO COMUM E MULTIPROPRIEDADE

CC arts. 1.314 a 1.358-A (Condomínio Geral) · arts. 1.358-B a 1.358-U (Multipropriedade)

Condomínio Comum (assunto=476) e Condomínio em Multipropriedade (assunto=808)

Locação por Airbnb (curta estadia) em condomínio residencial — exploração reiterada exige aprovação de 2/3

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.121.055-MG | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 07/05/2026

Sistemática: Caso isolado (decisão de Seção uniformizadora de Turmas, mas não em rito de recurso repetitivo)

TESE FIXADA / DECISÃO: A utilização do imóvel em contratos atípicos de curta estadia, com reiterada exploração econômica ou profissionalização do serviço, descaracteriza a destinação residencial, devendo haver previsão na convenção aprovada por 2/3 dos condôminos. A mera disponibilização em plataforma digital (Airbnb) não descaracteriza, por si só, a natureza residencial.

RESUMO DO CASO: Regina, proprietária de apartamento em condomínio de convenção estritamente residencial (sem menção ao Airbnb), passou a alugar a unidade com muita frequência, para diferentes hóspedes, por curtos períodos. O condomínio proibiu a prática e Regina ajuizou ação inibitória alegando ausência de vedação expressa e natureza residencial do uso. O STJ rejeitou o pedido: os contratos de curta estadia são atípicos (não se equiparam à locação por temporada da Lei 8.245/91 nem à hospedagem hoteleira da Lei 11.771/2008); o que retira a natureza residencial é a exploração econômica reiterada/profissionalizada (alta rotatividade, serviços de limpeza, recepção etc.).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa testando se "mera disponibilização em plataforma digital descaracteriza uso residencial" (FALSO) vs. "exploração reiterada/profissionalizada descaracteriza, exigindo aprovação de 2/3" (VERDADEIRO).
- **Discursiva/Sentença:** elaborar sentença/parecer sobre limites do poder da convenção condominial de restringir o uso da unidade privativa à luz da função social da propriedade e do direito de vizinhança.
- **Oral:** diferenciar este julgado dos precedentes STJ. 3ª Turma. REsp 1.884.483-PR (Info 720) e REsp 1.819.075/RS (Info 693), ambos fora da janela de atualidade mas que fixaram a mesma linha.

CONEXÕES: REsp 1.884.483-PR (Info 720, 2021) e REsp 1.819.075/RS (Info 693, 2021) — mesma tese, quórum de 2/3; art. 1.336, IV, e art. 1.351 do CC (quórum qualificado para alteração de destinação/uso das unidades).

Loteamento fechado — associação de moradores pode controlar acesso, mas não pode discriminar não associados

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.191.745-SP | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 09/12/2025 (Info 29 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A associação de moradores pode exercer controle de acesso em loteamentos fechados mediante identificação e cadastramento, mas não pode impedir o ingresso de terceiros identificados destinados a moradores não associados, nem criar distinções entre associados e não associados quanto à forma de acesso. As vias internas do loteamento são áreas públicas (art. 22 da Lei 6.766/79); o art. 2º, §8º, da mesma lei veda o impedimento de acesso a não residentes identificados/cadastrados.

RESUMO DO CASO: Um casal, proprietário de lote em loteamento de acesso controlado, optou por não se associar à administradora e passou a sofrer restrições (sem cartão magnético de acesso automático, identificação repetida na portaria, impedimento de entrada de entregadores/prestadores de serviço). Ajuizaram ação contra a associação pedindo garantia de acesso a visitantes/entregadores identificados, fornecimento de cartão de acesso e indenização por danos morais. O STJ garantiu o acesso de terceiros identificados e vedou o tratamento discriminatório entre moradores associados e não associados, mantendo, porém, a legitimidade do controle mediante identificação/cadastro.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** relacionar o poder de controle de acesso da associação com a natureza pública das vias internas (art. 22, Lei 6.766/79) e a vedação de discriminação (art. 2º, §8º).
- **Discursiva/Sentença:** sentença sobre conflito entre segurança privada/controlado de acesso e livre circulação em loteamentos fechados e condomínios de fato.
- **Oral:** distinguir loteamento fechado, condomínio de fato e condomínio edilício quanto à natureza jurídica das vias de circulação.

CONEXÕES: art. 22 e art. 2º, §8º, da Lei 6.766/79; REsp 1.991.508-SP (Info 746, 2022, fora da janela mas didaticamente conexo); AgInt no AgInt no AREsp 1.060.252-RJ (Info 846, abaixo).

Fazenda Pública condômina — submissão aos encargos de mora da convenção condominial

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.214.098-PE | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 22/09/2025 (Info 29 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A Fazenda Pública, quando figura como condômina, submete-se aos encargos de mora previstos na convenção condominial, não se aplicando o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (índices da caderneta de poupança). Contratos de direito privado firmados pela Administração Pública seguem, em regra, as normas de direito civil, obedecendo às mesmas regras impostas aos demais condôminos.

RESUMO DO CASO: a União, proprietária de salas comerciais em edifício, ficou inadimplente com cotas condominiais. O condomínio cobrou multa de 2% e juros de mora de 1% a.m., conforme convenção. A União alegou que, por ser Fazenda Pública, os juros deveriam seguir os índices da poupança (art. 1º-F, Lei 9.494/97), bem inferiores. O STJ rejeitou o argumento, afirmando que a relação condominial é regida pelo direito privado, sem privilégio de foro/regime para a Fazenda Pública nessa qualidade.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha sobre aplicação (indevida) de regras de direito público/regime de precatórios a relações condominiais quando o Poder Público é condômino.
- **Discursiva/Sentença:** pouco provável como tema isolado central, mas pode compor questão híbrida sobre despesas condominiais e regime jurídico da Administração em contratos privados.
- **Oral:** por que a Fazenda Pública não goza de tratamento privilegiado como condômina?

CONEXÕES: art. 1.336 do CC (obrigações do condômino); art. 1º-F da Lei 9.494/97; jurisprudência sobre natureza propter rem das despesas condominiais.

Honorários advocatícios contratuais não podem ser repassados ao condômino executado

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.187.308-TO | Relator: Min. Nancy Andriighi | Data: 16/09/2025 (Info 863)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É inadmissível a inclusão, pelo condomínio exequente, dos honorários advocatícios convencionais (contratados entre condomínio e seu advogado) no cálculo do débito executado em ação de cobrança de cotas condominiais, ainda que haja previsão na convenção — trata-se de despesa extraprocessual sem amparo legal para repasse ao condômino inadimplente.

RESUMO DO CASO: João acumulou R\$ 5.000,00 em cotas condominiais em atraso. A convenção previa que o inadimplente arcaria, além das taxas, juros e multa, com honorários advocatícios contratuais de 20% sobre a dívida. O condomínio, assistido por advogado contratado, cobrou também esse valor na execução. O STJ excluiu a verba: os honorários contratuais são despesa própria do condomínio com seu advogado, e sua transferência ao condômino carece de previsão legal, independentemente de cláusula convencional em sentido contrário.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir honorários advocatícios contratuais (não repassáveis) de honorários sucumbenciais (devidos na condenação judicial) na execução de cotas condominiais.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar sentença em execução de cotas condominiais, definindo corretamente o valor exequendo.
- **Oral:** por que a previsão na convenção não basta para legitimar a cobrança de honorários contratuais do condômino?

CONEXÕES: arts. 1.336 e 1.348 do CC; REsp 1.483.930-DF (Info 596, recurso repetitivo — Tema 949, prazo prescricional quinquenal para cobrança de cotas, fora da janela de atualidade mas tema correlato clássico).

Contribuições voluntárias pretéritas não configuram adesão formal à associação de moradores

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AgInt no AREsp 1.060.252-RJ | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 17/02/2025 (Info 846)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Em condomínio de fato estabelecido por edifícios de bairro residencial aberto (com fechamento/restrrição de acesso a vias públicas), a existência de contribuições voluntárias feitas por um dos edifícios ao longo de vários anos não configura adesão formal à associação de moradores, nem autoriza cobrança futura de mensalidades.

RESUMO DO CASO: uma associação de moradores, responsável pela restrição de acesso a vias de bairro residencial aberto, pretendia cobrar mensalidades de um edifício que, no passado, havia feito contribuições voluntárias, mas nunca aderira formalmente ao quadro associativo. O STJ negou a cobrança, reafirmando que a adesão à associação depende de manifestação formal de vontade, não bastando o pagamento espontâneo pretérito.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** reforça a linha "sem adesão formal, sem cobrança" — pagamentos voluntários passados não vinculam para o futuro.
- **Discursiva/Sentença:** parecer sobre (im)possibilidade de cobrança de taxa de manutenção/mensalidade de associação de moradores em face de não associados.
- **Oral:** diferença entre condomínio de fato e loteamento fechado regularizado (Lei 13.465/2017) quanto à exigibilidade da taxa.

CONEXÕES: REsp 1.991.508-SP (Info 746, 2022); Lei 13.465/2017; AgInt no AgInt no REsp 1.975.502-SP (Info 842, abaixo) — tese em sentido aparentemente oposto, mas conciliável pelo requisito de anuência formal.

Cobrança de taxa em condomínio atípico é válida havendo contrato-padrão registrado e anuência do adquirente

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AgInt no REsp 1.975.502-SP | Relator: Min. João Otávio de Noronha | Data: 10/02/2025 (Info 842)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É possível a cobrança de taxas condominiais em condomínios atípicos quando há contrato-padrão registrado em cartório com cláusula de previsão de cobrança e o adquirente manifesta anuência (contrato, escritura pública ou outro instrumento formal) — a livre associação não é óbice quando comprovada a concordância do proprietário com o encargo.

RESUMO DO CASO: discussão sobre a validade da cobrança de taxas em "condomínio atípico" (sem personalidade associativa formal). O STJ validou a cobrança por haver cláusula contratual registrada em cartório e anuência documentada do proprietário, distinguindo essa hipótese daquela em que não há prova de concordância formal (compare-se com o Info 846, acima).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** contrastar com o Info 846/746 — o divisor de águas é a existência (ou não) de anuência formal registrada.
- **Discursiva/Sentença:** questão prática exigindo identificar se há prova de anuência (contrato-padrão registrado, escritura) para validar a cobrança de taxa por associação/administradora.
- **Oral:** quais requisitos tornam válida a cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores/condomínio atípico?

CONEXÕES: REsp 1.991.508-SP (Info 746); AgInt no AgInt no AREsp 1.060.252-RJ (Info 846); Lei 13.465/2017.

Condômino individual não tem legitimidade para exigir contas do síndico

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.408.594-SP | Relator: Min. João Otávio de Noronha | Data: 16/09/2024 (Info 831)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: As contas do síndico devem ser prestadas perante a assembleia; caso não o sejam, cabe ação de prestação de contas proposta pelo condomínio. O condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor tal ação, pois a obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia, e não a cada condômino isoladamente.

RESUMO DO CASO: discussão sobre legitimidade ativa em ação de exigir contas movida por condômino, isoladamente, contra o síndico. O STJ negou a legitimidade individual, reafirmando que a prestação de contas do síndico se dá perante a assembleia geral, cabendo ao condomínio (e não ao condômino isolado) a legitimidade para exigí-las judicialmente.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha clássica de legitimidade ativa em ações relacionadas à administração condominial.
- **Discursiva/Sentença:** menos provável como tema central isolado, mas pode compor questão sobre deveres do síndico e fiscalização pela assembleia.
- **Oral:** quem tem legitimidade para exigir contas do síndico, e por quê.

CONEXÕES: arts. 1.348, VIII, e 1.350 do CC (dever de prestação de contas do síndico perante a assembleia).

Prazo prescricional decenal para reembolso de despesas de manutenção entre condôminos em estado de indivisão

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.004.822-RS | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi | Data: 29/11/2023 (Info 799)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É decenal (art. 205 do CC/2002) o prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas efetuadas por condômino com a manutenção da coisa em estado de indivisão (vintenário pelo CC/1916, art. 177).

RESUMO DO CASO: Carlos, Ana e João herdaram um apartamento em condomínio. Carlos arcou sozinho com R\$ 60 mil em despesas de manutenção entre 2008 e 2012 e, em 2016, ajuizou ação cobrando o reembolso proporcional (R\$ 20 mil de cada um). Os réus alegaram prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, CC — pretensão de enriquecimento sem causa). O STJ afastou a tese: a pretensão funda-se no dever de concorrer para as despesas de conservação da coisa comum (art. 1.315 CC), sujeita ao prazo geral decenal, e não ao prazo trienal do enriquecimento sem causa.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir o prazo trienal do art. 206, §3º, IV (enriquecimento sem causa) do prazo decenal geral aplicável ao reembolso entre condôminos por despesas de conservação.
- **Discursiva/Sentença:** cálculo de prescrição em ação de reembolso de despesas entre condôminos/coerdeiros em condomínio pro indiviso.
- **Oral:** fundamento do dever de concorrer para as despesas de conservação da coisa comum (art. 1.315 CC) e sua diferença do enriquecimento sem causa.

CONEXÕES: art. 1.315 CC (despesas de conservação); art. 205 CC (prescrição geral decenal); art. 206, §3º, IV, CC (enriquecimento sem causa); art. 1.319 CC (uso exclusivo/indenização por aluguel).

IV. CONDOMÍNIO EDILÍCIO

CC arts. 1.331 a 1.358

BLOCO 1 — Natureza propter rem e cobrança de cotas condominiais (penhora do imóvel)

Penhora do imóvel na fase de cumprimento de sentença ainda que o proprietário registral não tenha integrado a fase de conhecimento — releitura do Tema 886/STJ

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1.910.280-PR | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 03/04/2025

Sistemática: Caso isolado — decisão de Seção uniformizadora que reinterpreta o Tema 886 (não consta, no texto disponibilizado pelo Buscador, fixação de novo "Tema" repetitivo) [VERIFICAR se há Tema/afetação formal associada a este REsp]

TESE FIXADA / DECISÃO: A obrigação condominial é propter rem e vincula-se à própria coisa, sendo o imóvel a garantia do pagamento da dívida. Isso permite a penhora do bem na fase de cumprimento de sentença mesmo que o proprietário registral não tenha figurado no polo passivo da fase de conhecimento. A tese do Tema 886/STJ deve ser interpretada à luz da natureza propter rem da obrigação, não de forma literal ou isolada.

RESUMO DO CASO: Ação de cobrança de cotas condominiais foi ajuizada apenas contra o promitente comprador, que estava imitado na posse. Em fase de cumprimento de sentença, o condomínio buscou penhorar o próprio imóvel, cujo titular registral (promitente vendedor) não havia integrado a fase de conhecimento. Discutia-se se a leitura literal do Tema 886 (que trata da legitimidade passiva concorrente) impediria a penhora do bem de quem não participou do processo de conhecimento. A 2ª Seção afastou a leitura literal e autorizou a penhora, prestigiando a natureza propter rem: o imóvel gerador da despesa garante o pagamento independentemente de quem tenha figurado no polo passivo da fase cognitiva.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que a penhora do imóvel exige que o proprietário registral tenha necessariamente participado da fase de conhecimento — incorreta; a natureza propter rem autoriza a penhora independentemente disso.
- **Discursiva/Sentença:** elaboração de sentença/parecer em ação de cobrança de cotas condominiais discutindo legitimidade passiva concorrente e possibilidade de penhorar o imóvel de titular registral que não foi citado na fase de conhecimento.
- **Oral:** "Explique a natureza propter rem da obrigação condominial e suas consequências processuais quanto à penhora do imóvel gerador da dívida."

CONEXÕES: Tema 886/STJ (REsp 1.345.331-RS, Info 560 — fora da janela temporal, mencionado apenas como pano de fundo); Info 567/STJ (legitimidade passiva concorrente promitente comprador/vendedor — fora da janela); art. 1.345 do CC; ficha seguinte (Info 26 — penhora de imóvel alienado fiduciariamente).

Penhora de imóvel alienado fiduciariamente por dívida condominial — necessidade de citar o credor fiduciário

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.100.103-PR | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 12/03/2025 (Info 26 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado — decisão de Seção que uniformizou divergência entre a 3ª e a 4ª Turma [VERIFICAR se há Tema repetitivo formalmente afetado]

TESE FIXADA / DECISÃO: É possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente para quitação de débito condominial, em razão da natureza propter rem da obrigação (art. 1.345 do CC), que se sobrepõe ao direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário. É necessária a citação do credor fiduciário para integrar a execução; ele pode quitar a dívida, sub-rogando-se nos direitos do exequente, com direito de regresso contra o fiduciante.

RESUMO DO CASO: Condomínio ajuizou execução de cotas condominiais contra devedor fiduciante de imóvel dado em alienação fiduciária em garantia. Discutia-se se seria possível penhorar o bem, já que a propriedade (resolúvel) pertence ao credor fiduciário até a quitação do financiamento. Havia divergência: a 3ª Turma (REsp 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18/4/2023) entendia que não; a 4ª Turma (REsp 2.059.278-SC, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 23/5/2023, Info 789) entendia que sim. A 2ª Seção pacificou pela possibilidade da penhora, condicionada à prévia citação do credor fiduciário.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa testando se a penhora do imóvel alienado fiduciariamente dispensa a citação do credor fiduciário — incorreta; a citação é condição necessária.
- **Discursiva/Sentença:** sentença/parecer sobre cobrança de cotas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente, abordando legitimidade passiva, necessidade de citação do credor fiduciário e direito de regresso deste contra o fiduciante.
- **Oral:** "O condomínio pode penhorar imóvel alienado fiduciariamente por dívida de cotas condominiais? Sob quais condições processuais?"

CONEXÕES: art. 1.345 do CC; Lei 9.514/97 (alienação fiduciária de bem imóvel); ficha anterior (Info 858 — propter rem e penhora mesmo sem participação na fase de conhecimento); divergência histórica documentada no Info 789/STJ (REsp 2.036.289-RS x REsp 2.059.278-SC — julgados em 2023, fora da janela de 3 anos para casos isolados e hoje superados por esta decisão da 2ª Seção).

BLOCO 2 — Vaga de garagem

Vaga de garagem com matrícula própria: vedação de arrematação por terceiro estranho ao condomínio prevalece mesmo em hasta pública

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.095.402-SC | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 06/08/2024 (Info 820)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A vedação à alienação de vaga de garagem com matrícula própria para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial (art. 1.331, §1º, CC c/c art. 2º da Lei 4.591/64), prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública. Apenas condôminos podem arrematar a vaga — interpretação conjugada com a Súmula 449-STJ.

RESUMO DO CASO: Caso hipotético do site: João, executado, teve penhorada uma vaga de garagem de sua titularidade, com matrícula própria distinta da do apartamento, determinando-se sua alienação em hasta pública. Discutiu-se se um terceiro estranho ao condomínio poderia arrematar a vaga. O STJ decidiu que não: a restrição à alienação a estranhos (art. 1.331, §1º, CC), que visa preservar segurança, funcionalidade e harmonia condominial, também se aplica à arrematação judicial, de modo que somente condôminos podem participar da hasta pública para essa finalidade — combinando-se com a Súmula 449-STJ, que autoriza a penhorabilidade da vaga autônoma.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que a hasta pública afasta a restrição de venda a terceiros estranhos ao condomínio — incorreta; a restrição persiste mesmo na arrematação judicial.
- **Discursiva/Sentença:** caso de execução com penhora de vaga de garagem autônoma, exigindo fundamentação sobre quem pode arrematar (art. 1.331, §1º, CC; art. 2º, Lei 4.591/64; Súmula 449-STJ).
- **Oral:** "A Súmula 449 do STJ autoriza a penhora de vaga de garagem com matrícula própria autônoma. Um terceiro estranho ao condomínio pode arrematá-la em hasta pública? Fundamente."

CONEXÕES: Súmula 449-STJ; art. 1.331, §1º, do CC; art. 2º da Lei 4.591/64.

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Seleção dos julgados com maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura (FGV), considerando sistemática vinculante (repercussão geral, repetitivo, controle concentrado, súmula), centralidade do tema e atualidade.

1. Usucapião é cabível ainda que pendente o processo de regularização fundiária da área (Tema 1025/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 1.818.564-DF — Recurso Repetitivo. Único julgado vinculante do levantamento; tese diretamente aplicável a núcleos urbanos informais e loteamentos irregulares, cenário recorrente em provas práticas de sentença.

2. Limite de 250m² da usucapião familiar (art. 1.240-A) refere-se ao imóvel como um todo, não a uma fração pedida

STJ, 4ª Turma, REsp 1.949.761-MG (2026). Desdobramento recente de um dos temas mais cobrados pela FGV em usucapião; veda a estratégia de "recortar" a área para caber no limite legal.

3. Recibo de compra e venda pode configurar justo título na usucapião ordinária

STJ, 3ª Turma, REsp 2.215.421-SE (2026). Interpretação extensiva do justo título (art. 1.242 CC), em linha com a jurisprudência já cobrada pela FGV sobre promessa de compra e venda não registrada.

4. Ocupação de imóvel de ascendente por descendente é, em regra, mera liberalidade — não gera animus domini

STJ, 4ª Turma, AREsp 2.983.084-AL (2026), em contraste com AgInt no AREsp 2.306.673-SP (2024, animus domini independe de IPTU). Par comparativo de altíssimo valor didático sobre a linha divisória entre posse ad usucapionem e mera tolerância familiar.

5. Impossibilidade de usucapião de Área de Preservação Permanente (APP)

STJ, 3ª Turma, REsp 2.211.711-MT (2025). Interpretação teleológica dos arts. 7º e 8º do Código Florestal; conecta função socioambiental da propriedade com limites à usucapião — tema vocacionado à prova discursiva.

6. Bens de sociedade de economia mista com destinação pública não podem ser usucapidos, mesmo se momentaneamente desafetados

STJ, 3ª Turma, REsp 2.173.088-DF (2024). Amplia o rol de impedimentos à usucapião além dos bens públicos em sentido estrito — pegadinha clássica de prova objetiva.

7. Não cabe accessio possessionis (soma de posses inter vivos) na usucapião especial urbana

STJ, 4ª Turma, REsp 1.799.625-SP (2023). Distinção fina entre accessio e successio possessionis, comparável a regras de soma de posse já cobradas em usucapião ordinária/extraordinária — armadilha recorrente em provas objetivas.

8. Locação por Airbnb em condomínio residencial: exploração reiterada exige aprovação de 2/3 dos condôminos

STJ, 2ª Seção, REsp 2.121.055-MG (2026). Reafirma e atualiza tema clássico de Direito das Coisas (limites da convenção condominial e função social da propriedade), com julgado recentíssimo.

9. Penhora de imóvel alienado fiduciariamente por dívida condominial exige citação do credor fiduciário

STJ, 2ª Seção, REsp 2.100.103-PR (2025). Uniformiza divergência entre 3ª e 4ª Turmas sobre natureza propter rem da obrigação condominial versus propriedade resolúvel do credor fiduciário — tema de alto potencial para questão prática/sentença.

10. Vedação à arrematação de vaga de garagem com matrícula própria por terceiro estranho ao condomínio, mesmo em hasta pública

STJ, 4ª Turma, REsp 2.095.402-SC (2024). Combina a Súmula 449-STJ com o art. 1.331, §1º, CC, tema clássico e recorrente em provas de Magistratura sobre condomínio edilício.